

מסורת הש"ס

^(א) מוסף פ"א דמעילה [ע"ש], ^(ב) כ"א נמי, ^(ג) פ"א ניטה,

נוסחת הריב"ן

[א] אם מחייב חטאת ועולה הן כגון מלורע שהביא חטאת בזהמה ועולה בזהמה אם רצה להוסיף עליהן ולהביא מהן חטאת יביא שה"ד: [ב] כצ"י כתוב כ"א הדי"ע ע"א שכתוב לקמן אחר תיבות ילכו לים המלח: [ג] עולת נדבה: [ד] ובעולה בבי"א על מעשה אחד: [ה] (שמה) ליתא בבי"י: [ו] מחוייב: [ז] והיטו: [ח] ה"ד סתומין דלמיר יפלו נדבה כגון שהפרישן ביחד קמם ח"ד לא תימא: טן חלה דלמיר:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה שפירשו וכו' ולהביא בהן חטאת: (ב) ד"ה ולאפוקי וכו' נדבה בפני עצמו כמפורש דמי והדינו לאפוקי מהאי תנא:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה הא דאמרת וכו' שחיר יבול להביא בכולן עולה. לרץ למחוק התיבות שחיר יבול להביא בכולן עולה ליתא ט"ס: תוס' ד"ה אשר רבא וכו', ממותר חטאת ילקח בזה בזהמה והבשר לשם כלי"ט:

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] תוס' ד"ה ולאפוקי מהאי תנא וכו' והי הוא מחייב חטאת ועולה וחטאת. מ' וחטאת נמחק: [ב] בא"ד וכל קרבנות מיר ויולדת ונרעש בני חד בקמא. כי"ב ע"י תכופות דף קג: [ג] בא"ד וכשמפריש מעות לנתיס כלי"ט: [ד] ד"ה הא דלמרת מפורשין לא וכו' הגהיה"ס ש לתת טעם בדבר וכו' דכמו שהחטאת בזה לחובה כך עולה לחובה ולא לנדבה מן מ' דכמו עד לנדבה נמחק. וגי'ב חלל לחובתי משמע חטאת ויחר משאר קרבנות שהחטאת בזה לעולם חובה כלי"ט ח"מ. ודברים אלו שייכים לקמן אחר מ' היינו כי אמר לקרבנות מירות. ח"מ: [ה] בא"ד היינו כי אמר לקרבנות מירות. כי"ב כאלן סיגא הגהיה"ס דלעיל: [ו] בא"ד וכוין דההוא תנא איירי כגון דקאמר לחובתי מהא מסייעו. תיבות מהא מסייעו נמחקו וגי'ב משה"ה מסיים. ח"מ: [ז] בא"ד בשלמא לפי ראשון ויחא חלה לפי השני כלי"ט ח"מ: [ח] ד"ה אמר רבא וכו' חלה לרשב"ל כלי"ט: [ט] בא"ד כל דבר הבא ממותר אשט ומותר כלי"ט:

הגהות התוספות

1. כ"ל יש לומר דדמי למיר שמיצילין. 2. כ"ס' ולא. 3. כ"ל ואמר בשעה שפריש. 4. כ"ל ומה ששם

בזה קודם בקדושת עולה יתחלל על בזהמה וזו וי"ע כו'. 5. כ"ל דכל. 6. כ"ל חלו לחטאתי וחלו לעולתי וכו' כגון שהפריש כו'. 7. כ"ס' חלה הלכה. וי"ל חלה הלכה דתקנבלה. ופי' ב"ר. 8. כ"ל כיון. 9. נדג"ל דהלא. 10. מינת לעיל נמחק. 11. כ"ל אפשר. 12. מינת לכהן נמחק.

מי שאמר פרק רביעי נזיר

שהפרישו מעות לקניהן. ואח"כ העשירו אַ כגון מלורע אם חייבי חטאת ועולה הן אם רצה להוסיף עליהן ולהביא ^(א) מהן חטאת בזהמה יביא: **מה** והיו לו **מעות סתומין** יפלו לנדבה. ואין מוששזין לדמי חטאת שבהן ^(ב) **תנא** נזיר וחייבי קניין דדמו ליה. דנזיר

ט עמא מביא קניין והואיל דקי"ל גבי

נזיר טמא הכי אמרי' נמי לגבי נזיר טהור שאם מת והיו לו מעות סתומין יפלו לנדבה: **ולאפוקי מהא דסניא מי שהיה מחוייב חטאת ואמר הרי עלי** ^(ג) **עולה לנדבה והפריש מעות ואמר אלו לחובתי רצה להביא בכן חטאת בזהמה לא יביא**. לפי שיש לומר שמא שם עולה חל עליהן ולהביא עולת בזהמה אי אפשר שמא לשם חטאת הפריש אותן המעות ולית להו תקנה וקמ"ל דהכי הוא גבי נזיר ודדמי ליה דחייב בחטאת ובעולה בבת אחת דהתם הוא דלמיר הלכה דיפלו לנדבה חלל כל היכא דלח נמחייב בחטאת ובעולה ^(ד) על מעשה אחד לא אמרי' הכי חלה ילכו לים המלח: **ע"א מי שהיה מחוייב חטאת**. דהיינו יולדת עשירה דמציאה חטאת עוף ולא עולת העוף ולאמרה הרי עלי עולת העוף והפרישה מעות ולאמרה חלו לחובתי רתה להוסיף ולהביא חטאת בזהמה לא תביא דהא

אינה מחוייבת חטאת בזהמה רתה להביא עולת בזהמה לא תביא שהיא לא נדרה חלה עולת העוף מת כלומר ממה והיו לה מעות סתומים ילכו לים המלח משום דאיכא למימר הו'שמה לשם חטאת בלבד הפרישתן שהרי לא הוקצעו כוון ביחד לחטאת העוף ולעולת העוף דעל חטאת העוף היה ו'החיוצ בפני עצמו ועל עולת העוף היתה נדורה בפני עצמו ^(ה) דכמפורש דמי ו'והאי לאפוקי מהאי תנא דלמיר ילכו לים המלח חלל גבי שאר חייבי קניין דחייבים להביא חטאת העוף ועולת העוף הואיל והוקצעו ביחד דעל שניהם נמחייבה בבת אחת הילכך כי מתה והיו לה מעות סתומין יפלו לנדבה דהויין סתומין מעליא: **אמר רב אשי הא דלמיר'**. גבי מעות שאם היו מפורשין דדמי חטאת ילכו לים המלח ודמי עולה יקרבז עולה כו' מ'לח תימא דלח הוו מפורשין ט"זאי לאו דלמיר חלו לחטאתי חלה אפילו [אמר] חלו לחובתי הרי חלו מפורשין ודמי חטאת ילכו לים המלח ודמי עולה יקרבז עולה וכו' והכי דמי סתומים דלמיר יפלו לנדבה כגון שהפרישן ביחד חסם חלה הו"א בשפתיו כלום: **אם נפלה דמי חטאת מצניהן**. **הרי הן כמפורשין**. והשאר לא יפלו לנדבה אצל מביא בדמי חזיין עולה ודדמי חזיין שלמים בלא לחס:

וּלְשִׁלְמֵי וּלְעֹלֹתֶי וּלְאֵי הַפְּרִידִם כָּל־ל מְפֹרָשִׁין הֵן פִּי' מפורשים בתעריצות ולא נישנית בהן ההלכה דנימא כיון דדמי חטאת מעורבין בזהם

יפלו לנדבה חלה אדרבה כוון ילכו לים המלח ולא' היינו דין דמפורשין דמתניתין דקאמר דעולה תקרב עולה דהתם מצוררין הן מצוררין דמים הללו לחטאת והללו לשלמים כל אחד קרב כדיו ודמי חטאת לים המלח ולהאי לישנא כי גמירי דסתומים יפלו לנדבה היינו כי אמר

אלו לחובתי: הגה"ס יש לתת טעם בדבר כשאמר לקרבנות מזירותיו הוו סתומין גמורין שאין במשמעות לשונו חטאת ויחר משאר קרבנות ד'לדכמו שהחטאת בזה לחובה כך עולה לחובה ולא לנדבה: הגה"ה איכא דלמיר כי אמר לחובתי נמי כמפורשין בתעריצות הן וילכו לים המלח דלחובתי משמע לכל חובתי צין לחטאת צין לעולה וסתומים דיפלו לנדבה ח' היינו כי אמר לקרבנות מזירותי שלא פירש חטאת בהן ומי' משמע נמי דלכל קרבנות קאמר ולא היה יכול להביא בכולן קרבן א' אצל אמר למזירותי גרידא שלא הזכיר קרבנות ויכול להביא בכולן קרבן א' דלמקלמ מזירותו משמע ואם מת הלכה? תקבלה בזמיר יפלו לנדבה * שהרי יכול להביא בכולן עולה וקשה דא"כ כי אמר לחובתי דילכו לים המלח ואפי' בזמיר וא"כ מאי האי דקאמר לעיל ולאפוקי מהאי תנא כו' וכיון* דההוא תנא איירי כגון דקאמר לחובתי ו'ומהא מסייעו דילכו לים המלח והלא* גם בזמירות נמי כי אמר לחובתי אמרי' להאי לישנא דילכו לים המלח בשלמא לפי' ו' ר"ת ניחא חלה לפי' רש"י מאי מפקא וי"ל דסיפא דברייתא לעילט' מפקא דקמני מת והיו לו מעות סתומין שלא הזכיר עליהם לחובתי חלה אמר חלו יחיו לקרבנותי ילכו לים המלח דאי ארישא דוקא קאי היכא דלמיר לחובתי לימא מת ילכו לים המלח דמאי האי דקאמר מת והיו לו מעות סתומין והא ברישא נמי בסתומין קיימי חלה ודאי אחי למימר סתומים אחריני שלא הזכיר ברישא דברישא איירי דלמיר לחובתי וסיפא אחי למימר דלפילו כי אמר לקרבנותי דילכו לים המלח וכה"ג כי אמר לקרבנות מזירותי יפלו לנדבה: **אמר רבא הא דאמרן סתומין יפלו לנדבה אם נפלה דמי חטאת מביניהם** [הוא] כמו שהפריש מן קלת הנזור ואמר חלו לחטאת והשאר לשאר מזירותי לעולה ולשלמים ומת הרי שאר המעות כמפורשין ואף שהן סתומים בזה לא אמרי' דיפלו כוון לנדבה חלה יביא חזיין לעולה וחזיין לשלמים והלכה לא נשנית חלה כשדמי חטאת מעורבין בהן וא"ת התינא לר' יוחנן דלמיר הלכה בזמיר אומר"י דכך תקבלה ההלכה חלה ח'לר"ש בן לוי דדריש קרא דמותר נדר לנדבה אפילו אין דמי חטאת מעורבין בהן יפלו לנדבה דהאי נמי מותר נדר הוא דכל קרבנות מזיר נדרה הם באים וי"ל דסברא הוא להעמיד קרא כשדמי חטאת מעורבים בהן דוקא דהכי משכחת צעלמא דמותר חטאת בזה לנדבה כדלמיר בפי' ולד חטאת (תמורה דף גז:.) וצוצמים בפרק טבול יוס (דף קא.) זה מדרש דרש היודע הכהן חלש הוא לכהן¹² חלש הוא לה' להביא כל דבר הבא ממותר חלש ח' * ממותר חטאת ילקח בזהם בזהמה והבשר לבעלים והעורות לכהנים ולפי שמלינו צעלמא דמותר חטאת בזהן לנדבה סברא להעמיד זה הפסוק היכא שהפריש מעות ודמי חטאת מעורבין בהן: תניא

פרק רביעי נזיר

כו.

מת והיו לו **מעות סתומין** יפלו לנדבה. אע"פ שדמי חטאת מעורבין בהן: **תנ"י** נזיר ובא דדמי זייה. י"מ דהלכה כך נשנית נזיר וכל דדמי ליה. וא"ת במאי דמי למיר שמציאין¹ על דבר אחד שני קרבנות כמו נזיר על מזירותו ויולדת ומלורע שמביאים גם הם על ד"א צ' קרבנות: **ולאפוקי מהאי תנא**. כלומר ר' יוחנן דקאמר

הלכה היא בזמיר דמשמע בזמיר ולא דבר אחר לאפוקי מהאי תנא דתניא מי שמחוייב חטאת שחלל חלז ואמר הרי עלי עולה דהיינו נדבה והרי הוא מחוייב חטאת ועולה א' [וחטאת] לא? [עלן דבר אחד הן שהחטאת בא על החלז והעולה בזמיר והפריש מעות ואמר (בשם)³ כשהפריש חלו לחובתי ומשמע לכל מה שהיה חייב לפיכך אם רצה להביא בכולן חטאת בזהמה לא יביא עולת בזהמה לא יביא מפני שהן מעורבין ואין לו תקנה עד שיביא צ' בזהמות ויאמר כל מה שיש במעות חלו לקדושת חטאת יחול על בזהמה וז'⁴ וי"ע דמאי שא דלעיל גבי הפריש מעות רצה להביא חטאת בהן יביא עולה יביא ולא אמרינן דהפרשה היתה לשניהם דוקא חלה בידו להביא מכולן (חלה) או חטאת או עולה וכן לעיל כי מפריש

מעות למזירותו אמר מפני שראויין להביא בכולן שלמים ושמה י"ל כי אמר בלשון זה לחובתי משמע לכל מה שהוא חייב הילכך הפרשה היתה לשיניהם ולא יוכל להביא בכולן אחד מהם חלל למזירותו או לזרעמו משמע שפיר למקלמ מזירותו או למקלמ זרעמו ועוד יש לחלק היכא דהפריש למזירותו או לזרעמו ב' וכל* קרבנות מזיר ויולדת וזרעת בני חד בבתא ^א (ויזאה) לבן יכול להביא מתחילה מכל דמי הקן פרידה אחת או חטאת או עולה הילכך כשהשעיר מביא מכולן או חטאת או עולה חלל הכא דמחוייב חטאת מחלז שחלל ועולה נדורה לאו בני חד בבתא אינון וכשמפריש מעות ג' לשמם אין יכול להביא מכולן אחת מהן: **מת** והיו לו **מעות סתומים יבאו י"ם המלח** וכו'. דכיון דלא מיייתי חטאת ועולה אחד מילתא לא גמירי בזה הילכתא דיפלו לנדבה חלה כשהחטאת והעולה באין בשביל דבר א' חלל היכא שהחטאת בזה על החלז והעולה נדורה לא גמירי בזה דיפלו לנדבה: ולאפוקי מהאי תנא. פ"י דלא דמי נזיר דלמיתה דהאי תנא ולא פליג ר' יוחנן להאי תנא ולא האי תנא ארי' יוחנן: **הא דאמרת מפורשים לא**. ששנינו במשניות דמי חטאת ילכו לים המלח וכו' ולא אמרי' יפלו כוון לנדבה לא תימא דוקא חלו לחטאתי* כגון שהפריש ג' בצורין כל אחד בפני עצמו חלל בצבור אחד נדבה חלה אפי' שהפריש בצבור אחד ואמר חלו יחא לחטאתי

וּלְשִׁלְמֵי וּלְעֹלֹתֶי וּלְאֵי הַפְּרִידִם כָּל־ל מְפֹרָשִׁין הֵן פִּי' דדמי חטאת מעורבין בזהם יפלו נדבה חלה אדרבה כוון ילכו לים המלח ולא' היינו דין דמפורשין דמתניתין דקאמר דעולה תקרב עולה דהתם מצוררין הן מצוררין דמים הללו לחטאת והללו לשלמים כל אחד קרב כדיו ודמי חטאת לים המלח ולהאי לישנא כי גמירי דסתומים יפלו לנדבה היינו כי אמר

אלו לחובתי: הגה"ס יש לתת טעם בדבר כשאמר לקרבנות מזירותיו הוו סתומין גמורין שאין במשמעות לשונו חטאת ויחר משאר קרבנות ד'לדכמו שהחטאת בזה לחובה כך עולה לחובה ולא לנדבה: הגה"ה איכא דלמיר כי אמר לחובתי נמי כמפורשין בתעריצות הן וילכו לים המלח דלחובתי משמע לכל חובתי צין לחטאת צין לעולה וסתומים דיפלו לנדבה ח' היינו כי אמר לקרבנות מזירותי שלא פירש חטאת בהן ומי' משמע נמי דלכל קרבנות קאמר ולא היה יכול להביא בכולן קרבן א' אצל אמר למזירותי גרידא שלא הזכיר קרבנות ויכול להביא בכולן קרבן א' דלמקלמ מזירותו משמע ואם מת הלכה? תקבלה בזמיר יפלו לנדבה ח'לר"ש בן לוי דדריש קרא דמותר נדר לנדבה אפילו אין דמי חטאת מעורבין בהן יפלו לנדבה דהאי נמי מותר נדר הוא דכל קרבנות מזיר נדרה הם באים וי"ל דסברא הוא להעמיד קרא כשדמי חטאת מעורבים בהן דוקא דהכי משכחת צעלמא דמותר חטאת בזה לנדבה כדלמיר בפי' ולד חטאת (תמורה דף גז:.) וצוצמים בפרק טבול יוס (דף קא.) זה מדרש דרש היודע הכהן חלש הוא לכהן¹² חלש הוא לה' להביא כל דבר הבא ממותר חלש ח' * ממותר חטאת ילקח בזהם בזהמה והבשר לבעלים והעורות לכהנים ולפי שמלינו צעלמא דמותר חטאת בזהן לנדבה סברא להעמיד זה הפסוק היכא שהפריש מעות ודמי חטאת מעורבין בהן: תניא

עין משפט

גר מצוה

לו א מיי פ"ה מהל' פסולי מוקדשין הל"צ: לח ב מיי שם הל' יג וע"ש בזהשגות ובכ"מ: לב ג מיי פ"ט מהל' מירות הל"ד:

פי' הרא"ש

רצה להביא חטאת בהמה יביא וכו' [ולאן] מכפיא שאם ירצה להביא בכל המצוות חטאת העוף או עולת העוף [דמביא] דלשם עופות (לא) הופרישו אלא אפי' בהמה יכול להביא בהם אם העשיר: תנא נזיר וה"ה לחייבי קנינן דדמי ליה שמחוייבים לחובתי ועולה כמו נזיר: חטאת ועולה הוא דתניא מי שזויה מחריב חטאת שעבר על א' מכל חייבי כריתות שמבטאין על שגגתן חטאת ואמר הרי עלי עולה והפריש מעות ואמר חלו לחובתי משמע לכל מה שחייב והיו הוא מחוייב חטאת ועולה או דלמא לחובת חטאת קאמר או לחובת עולה קאמר או לשניהם קאמר. אינו יכול להביא בכולן חטאת ולא בכולן עולה אלא בחציין חטאת ובחציין עולה דמעורבי' הם דמי חטאת ודמי עולה. ואם רוצה להביא בהם חטאת יקח מעות אחרים ויאמר אם דמי חטאת הם הרי טוב. ואם דמי עולה הם הרי הם מחוללים על מעות הללו ויקח בראשון חטאת ובשנייה עולה. וכן אם ירצה להביא מהם עולה יעשה כדאם רוצה להביא בהם חטאת ועולה יביא ב' בהמות ויאמר מה שיש במעות הללו דמי חטאת יהיו מחוללים על בהמה. ודמי עולה על בהמה זו. ודחתם בני חדא בקתא יגמורו רצה להביא חטאת בהמה יביא עולת העוף יביא דחתם בני חדא בקתא יגמורו דשניהם על דבר א' באו. מת והיו לו מעות סתומים כלומר והגניו מעות אלו סתומים ולא ביזר אם לחטאת אם לעולה או לשניהם דכפרי' ילכו לים המלח דלא גמירי דיפלו לנדבה חלה חלז דבאין לחובת דבר אחר. ור"ת פ"י ולאפוקי הא דתניא דהאי תנא פליג אמתי' ולית ליה ח' הילכך הוא כחייבי קנין: אלא אפי' אמר חלו לחטאתי לעולתי ולשלמי מפורשי' הן כיון דהזכיר שם קרבן דלא גמירי סתומים לגמרי כגון דאמר חלו לחובתי או לקרבנותי חלה אפי' אמר חלו לחובתי מפורשים הם ולא מקרי סתומים חלה אלא באלו לקרבנותי אבל לחובתי יש במשמע לשון חטאת דאניה באה כי אם חובה וכל היכא שנתפרשה החטאת חלה גמירי: דאמר רבא אם נפלה דמי חטאת מביניהן כגון שאמר חלו לחטאתי:

(א) נראה דלי"ל ולית ליה הא דתנא דברייתא חלה הרי הוא מחייב קנין: רצה להביא חטאת בהמה יביא וכו' [ולאן] מכפיא שאם ירצה להביא בכל המצוות חטאת העוף או עולת העוף [דמביא] דלשם עופות (לא) הופרישו אלא אפי' בהמה יכול להביא בהם אם העשיר: תנא נזיר וה"ה לחייבי קנינן דדמי ליה שמחוייבים לחובתי ועולה כמו נזיר: חטאת ועולה הוא דתניא מי שזויה מחריב חטאת שעבר על א' מכל חייבי כריתות שמבטאין על שגגתן חטאת ואמר הרי עלי עולה והפריש מעות ואמר חלו לחובתי משמע לכל מה שחייב והיו הוא מחוייב חטאת ועולה או דלמא לחובת חטאת קאמר או לחובת עולה קאמר או לשניהם קאמר. אינו יכול להביא בכולן חטאת ולא בכולן עולה אלא בחציין חטאת ובחציין עולה דמעורבי' הם דמי חטאת ודמי עולה. ואם רוצה להביא בהם חטאת יקח מעות אחרים ויאמר אם דמי חטאת הם הרי טוב. ואם דמי עולה הם הרי הם מחוללים על מעות הללו ויקח בראשון חטאת ובשנייה עולה. וכן אם ירצה להביא מהם עולה יעשה כדאם רוצה להביא בהם חטאת ועולה יביא ב' בהמות ויאמר מה שיש במעות הללו דמי חטאת יהיו מחוללים על בהמה. ודמי עולה על בהמה זו. ודחתם בני חדא בקתא יגמורו רצה להביא חטאת בהמה יביא עולת העוף יביא דחתם בני חדא בקתא יגמורו דשניהם על דבר א' באו. מת והיו לו מעות סתומים כלומר והגניו מעות אלו סתומים ולא ביזר אם לחטאת אם לעולה או לשניהם דכפרי' ילכו לים המלח דלא גמירי דיפלו לנדבה חלה חלז דבאין לחובת דבר אחר. ור"ת פ"י ולאפוקי הא דתניא דהאי תנא פליג אמתי' ולית ליה ח' הילכך הוא כחייבי קנין: אלא אפי' אמר חלו לחטאתי לעולתי ולשלמי מפורשי' הן כיון דהזכיר שם קרבן דלא גמירי סתומים לגמרי כגון דאמר חלו לחובתי או לקרבנותי חלה אפי' אמר חלו לחובתי מפורשים הם ולא מקרי סתומים חלה אלא באלו לקרבנותי אבל לחובתי יש במשמע לשון חטאת דאניה באה כי אם חובה וכל היכא שנתפרשה החטאת חלה גמירי: דאמר רבא אם נפלה דמי חטאת מביניהן כגון שאמר חלו לחטאתי:

(א) נראה דלי"ל ולית ליה הא דתנא דברייתא חלה הרי הוא מחייב קנין: